

JOURNAL OFFICIEL



**DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉBATS PARLEMENTAIRES
ASSEMBLÉE NATIONALE**

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

7^e Législature
———

QUESTIONS ÉCRITES

REMISES A LA PRÉSIDENTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

ET

RÉPONSES DES MINISTRES

SOMMAIRE

1. - Questions écrites (du n° 78354 au n° 78575 inclus)

Premier ministre.....	5912
Affaires sociales et solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement.....	5912
Agriculture	5918
Anciens combattants et victimes de guerre	5917
Budget et consommation	5918
Commerce, artisanat et tourisme	5918
Commerce, artisanat et tourisme (secrétaire d'Etat)	5919
Culture	5920
Défense.....	5920
Economie, finances et budget.....	5920
Education nationale.....	5923
Energie.....	5925
Enseignement technique et technologique.....	5925
Environnement	5925
Fonction publique et simplifications administratives	5925
Intérieur et décentralisation	5926
Jeunesse et sports.....	5927
Justice	5927
Mer	5928
Plan et aménagement du territoire.....	5928
P.T.T.	5928
Rapatriés.....	5928
Redéploiement industriel et commerce extérieur	5928
Relations avec le Parlement.....	5929
Relations extérieures.....	5929
Retraités et personnes âgées.....	5929
Santé	5929
Techniques de la communication.....	5930
Transports.....	5930
Travail, emploi et formation professionnelle	5931
Urbanisme, logement et transports.....	5932

2. - Réponses des ministres aux questions écrites

Affaires sociales et solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement.....	5934
Agriculture	5937
Anciens combattants et victimes de guerre	5947
Budget et consommation	5951
Commerce, artisanat et tourisme	5953
Coopération et développement	5954
Défense.....	5954
Economie, finances et budget.....	5955
Education nationale.....	5964
Energie.....	5975
Environnement	5976
Fonction publique et simplifications administratives	5976
Intérieur et décentralisation	5977
Mer.....	5985
Plan et aménagement du territoire.....	5985
Repatriés.....	5986
Recherche et technologie	5987
Redéploiement industriel et commerce extérieur	5987
Relations avec le Parlement	5991
Santé	5992
Transports.....	5992
Travail, emploi et formation professionnelle	5996
Urbanisme, logement et transports	5998

3. - Liste de rappel des questions écrites auxquelles il n'a pas été répondu dans les délais réglementaires.....	6001
4. - Rectificatifs	6002

QUESTIONS ÉCRITES

PREMIER MINISTRE

Collectivités locales (personnel)

78401. - 30 décembre 1985. - **M. Jean-Yves Le Drian** appelle l'attention de **M. le Premier ministre** sur la création des corps territoriaux. Dans l'esprit de la décentralisation, notamment sur la création des corps territoriaux, les cadres techniques de la catégorie « A » s'inquiètent, en effet, de ne voir aucun projet présenté à leur sujet. Il lui demande donc quelles mesures il entend prendre pour que les besoins des collectivités territoriales soient rapidement pris en compte, et notamment pour que soient publiés dans les plus brefs délais et simultanément les textes sur les cadres territoriaux administratifs et techniques. Il souhaite également que le décret visant les cadres techniques traite globalement des différents aspects de leur carrière (création du corps, formation, intégration, rémunération, etc.).

Enseignement supérieur et postbaccalauréat (personnel)

78441. - 30 décembre 1985. - **M. Jacques Barrot** appelle l'attention de **M. le Premier ministre** sur les dispositions de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur. L'article 59 de cette loi attribue au secrétaire général placé sous l'autorité du chef d'établissement la gestion de celui-ci. Les dispositions de cet article appellent des décrets d'application que l'ensemble des secrétaires généraux attendent depuis la promulgation de la loi. En effet, les fonctions du secrétaire général de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel suivent les nouvelles missions attribuées aux établissements d'enseignement supérieur. Or, les projets de décrets d'application des dispositions de l'article 59 précité portant statut de l'emploi de secrétaire général des E.P.S.C.P., approuvés par le secrétaire d'Etat chargé des universités et la conférence des présidents d'université, n'ont pas reçu l'aval du ministre de l'économie, des finances et du budget, et n'ont pas, contrairement à des engagements qui avaient été pris, fait l'objet d'un arbitrage du Premier ministre. Les incidences financières qui en découlent ne figurent pas de ce fait dans le projet de budget du ministère de l'éducation nationale pour 1986. Les secrétaires généraux d'université, très attachés au service public de l'enseignement supérieur, ne comprennent pas la remise en cause des décrets relatifs à leur statut de l'emploi. Ils demandent que des mesures positives soient enfin prises à cet égard. Il lui demande quelle suite il entend donner à cette affaire.

Politique extérieure (U.R.S.S.)

78444. - 30 décembre 1985. - **M. Jean-Paul Fuchs** demande à **M. le Premier ministre** quelle a été la réaction du Gouvernement sur le fait que le comité Nobel a désigné comme lauréat pour le prix Nobel de la Paix 1985 une organisation dénommée « Internationale des médecins pour la prévention de la guerre nucléaire », dont l'un des cofondateurs, de nationalité soviétique, membre du Comité central du parti communiste, a été l'un des cosignataires en 1973 d'un texte condamnant Andréï Sakharov, autre lauréat du prix Nobel de la Paix.

Partis et groupements politiques (majorité)

78463. - 30 décembre 1985. - Déplorant le comportement du parti communiste à l'égard de son Gouvernement, **M. le Premier ministre** a récemment comparé ce parti à un équipier « qui marquerait des buts contre son camp ». En bon français, cette phrase signifie que, pour le Premier ministre, socialistes et communistes appartiennent au même camp. **M. Pierre-Bernard Couëté** lui demande s'il a une autre interprétation à proposer.

Cérémonies publiques et fêtes légales (préséance)

78466. - 30 décembre 1985. - **M. Pierre-Bernard Couëté** demande à **M. le Premier ministre** de lui indiquer quel est le rang protocolaire du président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de ses membres.

Urbanisme et transports : ministère (personnel)

78489. - 30 décembre 1985. - **M. Pierre-Bernard Couëté** appelle l'attention de **M. le Premier ministre** sur la déception qu'a créée parmi les agents des travaux publics de l'Etat - dont les conducteurs des travaux publics - sa décision d'instituer une pause catégorielle. Ces agents espèrent, depuis de nombreuses années, obtenir un classement dans la catégorie B des corps de la fonction publique, lequel témoignerait d'une meilleure reconnaissance des services qu'ils rendent. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser s'il envisage de réexaminer sa décision à cet égard.

AFFAIRES SOCIALES ET SOLIDARITÉ NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT

Assurance maladie maternité (prestations en nature)

78383. - 30 décembre 1985. - **M. Jean-Claude Bois** attire l'attention de **Mme le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement**, sur la décision de ne délivrer gratuitement le vaccin anti-grippal qu'aux personnes âgées de plus de soixante-quinze ans. A cet égard, il lui fait part de la déception de nombreux ouvriers mineurs qui se voient exclus du bénéfice de cette mesure. Il semble, en effet, regrettable que ces ouvriers mineurs retraités soient obligés de payer ce vaccin pour se prémunir contre la grippe. Certes, les affiliés du régime minier ne disposant que de faibles ressources peuvent demander la prise en charge de ce vaccin par la caisse de secours minière dont ils dépendent, mais les crédits alloués aux sociétés de secours minières ne permettent pas de satisfaire toutes les demandes. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il n'entre pas dans les intentions des pouvoirs publics d'étendre la prise en charge de cette vaccination à un plus grand nombre de personnes, non plus en fonction de l'âge mais de l'état de santé.

Sécurité sociale (conventions avec les praticiens)

78386. - 30 décembre 1985. - **M. Guy Chanfrault** appelle l'attention de **Mme le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement**, sur la situation de blocage qui prévaut au sujet des augmentations tarifaires des professions de santé pour 1985 et 1986. En effet, le Gouvernement n'a, pour le moment, pas encore approuvé les avenants tarifaires conclus entre les trois caisses nationales d'assurance maladie et les organisations syndicales représentatives des professions de santé, signataires des conventions nationales, et qui prévoient, pour 1985, des augmentations voisines de 3,7 p. 100 applicables en deux fois. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser les raisons qui retardent la décision du Gouvernement et si elle entend prendre des mesures qui permettront de dépasser ce blocage.

Handicapés (allocations et ressources)

78382. - 30 décembre 1985. - **M. Yves Dollo** attire l'attention de **Mme le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement**, sur les modalités de calcul de l'allocation compensatrice de l'aide sociale, au profit

des travailleurs non voyants. Actuellement, un abattement de 75 p. 100 du montant des ressources provenant du travail est accordé aux aveugles travailleurs en activité pour établir le montant de l'allocation compensatrice qui leur est alloué. Cet abattement de 75 p. 100 ne s'applique pas aux retraités ; il en résulte qu'un aveugle travailleur retraité subit, après toute une vie de travail, une perte importante de ressources, puisque ce nouveau calcul appliqué à partir de sa retraite lui fait perdre le bénéfice de l'allocation compensatrice. En conséquence il lui demande s'il n'y aurait pas lieu de prolonger le bénéfice de l'abattement exceptionnel au-delà de la période de vie active des non-voyants.

Assurance maladie maternité (prestations en nature)

78380. - 30 décembre 1985. - **M. Paul Dureffour** appelle l'attention de **Mme le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement**, sur la situation des personnes qui sont atteintes de formes graves et instables de diabète, et qui de ce fait ont normalement besoin de deux ou trois injections d'insuline par jour. L'utilisation d'un diffuseur permanent d'insuline permet de diminuer les risques encourus par ces personnes, et d'améliorer considérablement leurs conditions d'existence ; or cet appareil très onéreux ne figure malheureusement pas au tarif interministériel des prestations sanitaires, et ne peut donc pas être remboursé par la sécurité sociale. Certes, les caisses d'assurance maladie peuvent attribuer au titre de leur action sanitaire et sociale des aides exceptionnelles aux personnes concernées, mais le montant de ces aides reste en général bien inférieur au prix d'achat de la pompe à insuline. Pour un certain nombre de diabétiques, l'utilisation d'un tel appareil est pourtant une véritable nécessité thérapeutique, et non pas une simple commodité ; aussi il lui demande si elle n'envisage pas d'autoriser dans de tels cas la prise en charge des pompes à insuline par les régimes d'assurance maladie.

Décorations (ordre national du mérite)

78387. - 30 décembre 1985. - **M. Pierre Forgues** attire l'attention de **Mme le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement**, sur la situation des donneurs de sang bénévoles. En effet un système de distinction a été mis en place pour récompenser les plus fidèles d'entre eux. Cependant il semblerait judicieux d'attribuer à des donneurs particulièrement méritants des décorations comme l'ordre national du mérite. Un certain nombre de médailles pourraient par exemple leur être réservées sur le contingent de votre ministère. Il lui demande si elle envisage de prendre des mesures allant dans ce sens.

Handicapés (politique à l'égard des handicapés)

78396. - 30 décembre 1985. - **M. Hubert Gouze** attire l'attention de **Mme le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement**, sur les différentes motions adoptées par l'assemblée générale de l'association des paralysés de France qui s'est tenue en septembre dernier à Bordeaux. Parmi ces différents textes, celui qui proclame que toute personne atteinte d'un handicap doit bénéficier de la pleine application de la solidarité nationale afin d'obtenir la compensation des conséquences négatives de son handicap dans sa vie de citoyen implique le développement d'une politique cohérente humainement et économiquement. En conséquence, il lui demande quelles sont les actions actuellement engagées par son département pour répondre aux préoccupations exprimées par cette association représentative de soixante-dix mille personnes handicapées.

Assurance vieillesse : généralités (pensions de réversion)

78398. - 30 décembre 1985. - **M. Gérard Gouzes** attire l'attention de **Mme le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement**, sur la nécessité de revaloriser les pensions de réversion. Après une première revalorisation en 1982, portant de 50 à 52 p. 100 la pension de réversion, il lui demande quelles mesures elle compte prendre afin de majorer d'un pourcentage plus conséquent cette pension de réversion.

Sécurité sociale (prestations en espèces)

78407. - 30 décembre 1985. - **M. Lucien Pignion** attire l'attention de **Mme le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement**, sur l'urgence - telle qu'elle lui apparaît à travers nombre de situations personnelles dans sa circonscription - qu'il y aurait à reconsidérer le montant des prestations, tant de l'assurance maladie et invalidité que des indemnités sur les accidents du travail. L'évolution de ces prestations ne pouvant se concevoir que dans le cadre d'une révision du mode de financement des prestations en nature de l'assurance maladie, il lui demande si, compte tenu de la nécessaire rigueur budgétaire, une telle politique est, ou peut être, envisagée.

Assurance maladie maternité (prestations en nature)

78420. - 30 décembre 1985. - **M. Jean-Charles Cavallé** attire l'attention de **Mme le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement**, sur le taux de remboursement des collecteurs de matières fécales pour les personnes qui ont subi une colostomie. L'un d'entre eux, de marque étrangère, est remboursé par la sécurité sociale sur la base du tarif « T.I.P.S. ». Il reste donc à la charge des intéressés environ 90 francs par boîte de trente. Or, ceux-ci peuvent en utiliser de un à trois par jour. Cela représente donc une dépense non négligeable. Une société française en fabrique aussi mais ils ne conviennent pas à toutes les personnes. Contrairement aux premiers évoqués, ils sont remboursés intégralement. Les malades, en fonction de leur sensibilité, ne peuvent utiliser que l'une ou l'autre marque. Cela crée donc une différence entre eux. Il convient d'ajouter que ces personnes sont souvent en arrêt de travail et ne disposent donc de ressources limitées. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire savoir s'il n'est pas envisagé de modifier cet état de fait car les personnes qui se servent de ces collecteurs le font par obligation et pour une durée illimitée.

Handicapés (réinsertion professionnelle et sociale)

78426. - 30 décembre 1985. - **M. Daniel Goulet** appelle l'attention de **Mme le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement**, sur les conditions de vie des handicapés mentaux atteignant l'âge de vingt ans. Faute de structures de travail protégé et de structures d'habitat adaptées, beaucoup se trouvent, à la sortie des instituts médico-éducatifs, remis à leurs familles. Il lui demande quelles sont les mesures que le Gouvernement a l'intention de prendre afin de développer le travail protégé et d'améliorer l'insertion en milieu de travail ordinaire.

Professions et activités sociales (aides ménagères)

78428. - 30 décembre 1985. - **M. Claude Labbé** appelle l'attention de **Mme le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement**, sur la situation des personnes âgées qui doivent avoir obligatoirement recours à une aide ménagère et dont la participation financière à ce service représente une charge qu'ils ne peuvent assumer. Il lui cite à ce propos le cas d'un retraité des P.T.T., âgé de quatre-vingt-quatre ans et veuf, pour lequel l'assistance d'une aide ménagère est d'une impérieuse nécessité. Alors que sa pension de retraite, qui était de 15 739 francs par trimestre, était majorée de 77 francs le 1^{er} juillet 1985, dans le même temps, les frais d'aide ménagère mis à sa charge passaient de 591 francs à 2 081 francs par mois. Une telle majoration porte un coup particulièrement sévère à son pouvoir d'achat et compromet ses conditions de vie. Il lui demande que des dispositions soient prises afin que la participation financière des personnes âgées au service de l'aide ménagère auquel elles peuvent prétendre reste dans les limites de ce qu'elles peuvent supporter, car de ce service dépend leur maintien à domicile, lequel est en tout état de cause moins onéreux pour la collectivité nationale que leur hébergement dans une maison de retraite.

Assurance maladie maternité (cotisations)

78427. - 30 décembre 1985. - **M. Jean-Louis Masson** expose à **Mme le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement**, qu'une personne habitant en Moselle exerce à la fois une activité de salarié

comme travailleur frontalier en République fédérale d'Allemagne et une activité commerciale en tant que dépositaire de g. z. dans la commune où il réside en Moselle. Cette dernière activité ne représente qu'une très faible part de ses revenus. Son forfait fiscal pour 1984 était de 2 700 francs, et pour 1985, de 6 000 francs. Compte tenu de la législation applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il est considéré comme salarié français et, en tant que tel, affilié à la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines qui lui verse les indemnités de maladie auxquelles lui-même et sa famille peuvent prétendre. Il est également allocataire auprès de la C.A.F. de la Moselle pour les allocations familiales. Pour son activité commerciale, il est affilié à la C.M.R. de Lorraine à laquelle il doit payer des cotisations. Celles-ci correspondent au minimum applicable aux personnes qui ne justifient par ailleurs d'aucune activité salariée. Or, en 1984, pour un bénéfice fiscal de 2 700 francs il doit verser, au titre des cotisations d'assurance maladie, une somme de 3 998 francs. La commission de recours gracieux de l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, de Lorraine, auprès de laquelle il avait présenté un recours, a conclu que cette cotisation minimale était justifiée compte tenu du règlement C.E.E. n° 1408/71 du 14 juin 1971 modifié notamment par le règlement n° 1390/81 du 12 mai 1981, duquel il résulte que la personne qui exerce simultanément une activité salariée sur le territoire d'un Etat membre et une activité non salariée sur le territoire d'un autre Etat membre, est soumise à la législation de chacun de ces Etats membres en ce qui concerne l'activité exercée sur leur territoire. La commission de recours gracieux en a conclu que le salarié-commerçant en cause était redevable de la cotisation minimale au titre de son activité commerciale. Si cette décision apparaît justifiée, il est par contre difficilement concevable que cette cotisation minimale puisse être aussi élevée puisqu'elle correspond en fait à une activité commerciale exercée à temps plein. Il lui fait d'ailleurs observer qu'il lui a été signalé que la caisse artisanale de Schiltigheim dans le Bas-Rhin, pour une situation semblable, ne calcule les cotisations que sur la base du forfait fiscal, ce qui paraît infiniment plus équitable. Il lui demande ce qu'elle pense de cette situation et si elle n'estime pas indispensable d'envisager une modification de la réglementation des caisses afin qu'effectivement les cotisations demandées dans de tels cas soient bien calculées sur le forfait fiscal des commerçants qui n'exercent qu'accessoirement cette activité comme complément d'une activité salariée.

Handicapés (carte d'invalidité)

78431. - 30 décembre 1985. - **M. Jean-Pierre Breine** appelle l'attention de **Mme le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement**, sur les conditions de renouvellement de la carte d'invalidité et lui signale le cas de l'un de ses électeurs qui a été amputé des deux jambes à la suite d'un accident du travail et qui, malgré l'évidence de l'impossibilité d'une amélioration, a dû subir un examen médical. Le coût de la visite, s'élevant à 120 francs, est pris en charge par la sécurité sociale. Il lui demande s'il ne pourrait pas être envisagé une simplification des procédures de renouvellement dans le cas d'handicaps définitifs.

Assurance invalidité décès (pensions)

78448. - 30 décembre 1985. - **M. Paul Pernin** appelle l'attention de **Mme le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement**, sur les conséquences que peuvent avoir, dans certains cas, de récentes instructions relatives aux modalités d'application du décret n° 81-45 du 21 janvier 1981 mettant les caisses primaires d'assurance maladie dans l'obligation de gérer les pensions d'invalidité des assurés sociaux qui résident dans leur circonscription. C'est ainsi que pour un administré qui percevait mensuellement jusqu'à ce jour sa pension d'invalidité servie par la caisse d'assurance maladie de Seine-et-Marne, où il devait résider chez ses parents, la mutation de son dossier à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France se traduit par le règlement trimestriel et à terme échu de sa pension mais également - et surtout - par le fait que le prochain paiement n'interviendra que le 1^{er} mars 1986. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaître si elle n'estime pas nécessaire que des dispositions précises soient prises pour améliorer les conditions dans lesquelles s'effectue cette période transitoire et pour permettre aux assurés sociaux concernés de ne pas rester sans ressources trois mois durant.

Professions et activités sociales (auxiliaires de vie)

72447. - 30 décembre 1985. - **M. Jacques Barrot** attire l'attention de **Mme le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement**, sur le problème de la prise en charge des auxiliaires de vie. Il lui fait observer que les services rendus par les auxiliaires de vie permettent le maintien à domicile de personnes handicapées. Il lui fait également remarquer que ces services d'auxiliaires de vie sont déficitaires en raison de la non-revalorisation des subventions d'Etat. La dernière revalorisation de la subvention date du 1^{er} janvier 1984. Dans ces conditions, n'estime-t-elle pas nécessaire d'envisager, au titre de 1986, une revalorisation, fut-elle limitée, du montant de cette subvention d'Etat pour permettre à cette action de maintien à domicile de se poursuivre.

Etablissements d'hospitalisation, de soins et de cure (centres hospitaliers)

78467. - 30 décembre 1985. - **M. Adrien Zeller** appelle l'attention de **Mme le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement**, sur les conséquences du décret du 2 décembre 1985 modifiant les modalités de versement de la dotation globale de financement dans les hôpitaux publics et les établissements privés participant au service public hospitalier. En effet, ces nouvelles dispositions mettent gravement en péril le bon fonctionnement des établissements en opérant un transfert des difficultés de trésorerie des régimes d'assurance maladie vers les établissements hospitaliers, et ne respectent en rien les engagements pris par les pouvoirs publics d'assurer la garantie et la régularité du financement. Ces deux principes sont fondamentalement remis en cause par la modulation des allocations mensuelles et l'échelonnement des versements dont il est à craindre qu'ils n'obéissent qu'aux impératifs de trésorerie des caisses d'assurance maladie. Ces difficultés seront encore accrues par la suppression des dotations au fonds de roulement. En conséquence, il lui demande si elle entend prendre des mesures pour faire modifier - voire annuler - ce décret.

Assurance maladie maternité (prestations en nature)

78477. - 30 décembre 1985. - **M. André Tourné** expose à **Mme le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement**, que les services de l'aide sociale prennent en charge les frais des appareils de prothèse délivrés aux handicapés de tout âge, parmi lesquels figurent notamment les paralysés qui ont besoin, pour se déplacer, de fauteuils spéciaux et de fauteuils ou d'appareils qui sont nécessairement sophistiqués. Il lui rappelle que l'expérience prouve qu'un handicapé dépourvu d'un appareillage pour l'aider à accomplir certains actes de la vie est un être doublement handicapé. En plus des difficultés physiques, sans un vrai appareillage, des soucis moraux supplémentaires s'ajoutent au handicap. Cela donne naissance à une maladie qui s'ajoute à la déficience physique non appareillée ou non appareillable. Des visites médicales supplémentaires s'avèrent alors nécessaires, ainsi que l'absorption de médicaments complémentaires qui reviennent en général très cher. Les appareils de prothèse bien adaptés rendent la vie des handicapés plus supportable et ceux-ci sont moins astreints aux médicaments et aux visites médicales. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître quels sont les appareils de prothèse simples ou lourds qui sont susceptibles d'être pris en charge par l'aide sociale et quels sont les types de prothèses qui sont couverts à 100 p. 100, ainsi que ceux dont le remboursement est dégressif.

Assurance maladie maternité (prestations en nature)

78480. - 30 décembre 1985. - **M. André Tourné** rappelle à **Mme le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement**, que depuis plusieurs années le taux de remboursement et de prise en charge des appareillages des mutilés et des handicapés civils pose de multiples problèmes aux intéressés et à leurs familles. Sur le plan officiel, il est nécessaire d'apporter, dans ce domaine, les éclaircissements souhaités. En conséquence, il lui demande de bien vouloir faire connaître quels sont les types d'appareils prothèses qui bénéficient, de la part du régime général de la sécurité sociale, d'une prise en charge à 100 p. 100 et à des taux différentiels. De plus, il lui demande quelles sont les données sociales et humaines qui justifient des prises en charge des appareils prothèses en dessous du maximum de 100 p. 100.

*Assurance vieillesse : régimes autonomes et spéciaux
(commerçants et industriels : montant des pensions)*

78500. - 30 décembre 1985. - **M. Raymond Marcellin** appelle l'attention de **Mme le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement**, sur le fait que les retraites des commerçants n'ont pas suivi le coût de la vie. Depuis trois ans, les commerçants retraités ont perdu, compte tenu de l'inflation, plus de 4 p. 100 de leur pouvoir d'achat. Il lui demande s'il n'estime pas souhaitable d'effectuer, au titre de cette année et des années précédentes, un rattrapage des retraites des commerçants et de veiller à ce que la progression soit ensuite égale à celle du coût de la vie.

*Assurance vieillesse : régimes autonomes et spéciaux
(commerçants et industriels : majorations des pensions)*

78502. - 30 décembre 1985. - **M. Raymond Marcellin** demande à **Mme le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement**, si elle n'estime pas souhaitable d'accorder aux commerçants titulaires de pensions acquises par cotisations, antérieurement au 1^{er} janvier 1973, le bénéfice d'une majoration de 10 p. 100, lorsqu'ils ont assumé la charge et l'entretien d'au moins trois enfants.

*Assurance vieillesse : régime général
(politique à l'égard des retraités)*

78504. - 30 décembre 1985. - **M. Raymond Marcellin** demande à **Mme le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement**, si elle n'estime pas souhaitable que la mise en place de la mensualisation des pensions de retraites du régime général soit accélérée et que le mode de calcul des retraites fasse l'objet d'une révision de manière à éviter l'érosion des pensions.

Retraites complémentaires (caisses)

78508. - 30 décembre 1985. - **M. Philippe Séguin** s'étonne auprès de **Mme le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement**, de n'avoir pas obtenu de réponse à sa question écrite n° 72916 publiée au *Journal officiel*, Assemblée nationale, questions, n° 31 du 5 août 1985 sur les régimes de retraites complémentaires. Il lui en renouvelle donc les termes.

Retraites complémentaires (professions libérales)

78515. - 30 décembre 1985. - **M. Jean-Pierre Fourré** s'étonne auprès de **Mme le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement**, de ne pas avoir obtenu de réponse à sa question écrite n° 69052 publiée au *Journal officiel* du 27 mai 1985, rappelé sous le n° 74866 au *Journal officiel* du 30 septembre 1985. Il lui en renouvelle donc les termes.

Logement (allocations de logement)

78518. - 30 décembre 1985. - **M. Jean-Pierre Fourré** s'étonne auprès de **Mme le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement**, de ne pas avoir obtenu de réponse à sa question écrite n° 74596 publiée au *Journal officiel* du 30 septembre 1985 concernant les conditions de versement de l'allocation de logement au créancier en cas de non paiement de loyer. Il lui en renouvelle donc les termes.

Politique économique et sociale (généralités)

78517. - 30 décembre 1985. - **M. Jean-Pierre Fourré** s'étonne auprès de **Mme le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement**, de ne pas avoir obtenu de réponse à sa question écrite n° 74598 publiée au *Journal officiel* du 30 septembre 1985. Il lui en renouvelle donc les termes.

*Assurance vieillesse : généralités
(majorations des pensions)*

78525. - 30 décembre 1985. - **M. Michel Charzat** attire l'attention de **Mme le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement**, sur sa question écrite n° 72667 parue au *Journal officiel* du 5 août 1985 qui n'a pas encore reçu de réponse à ce jour. Il lui en renouvelle donc les termes.

*Professions et activités sociales
(aides ménagères)*

78531. - 30 décembre 1985. - **M. Alain Richard** attire l'attention de **Mme le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement**, sur sa question n° 71350 du 8 juillet 1985 rappelée sous le n° 75284 du 7 octobre 1985. Il lui en renouvelle donc les termes.

*Assurances (accidents du travail
et maladies professionnelles)*

78533. - 30 décembre 1985. - **M. Xavier Hunault** rappelle à **Mme le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement**, que sa question écrite n° 72719 du 5 août 1985, rappelée sous le n° 75575 le 14 octobre 1985 n'a pas encore, à ce jour, reçu de réponse. Aussi lui en renouvelle-t-il les termes.

*Sang et organes humains
(politique et réglementation)*

78542. - 30 décembre 1985. - **M. André Tourné** s'étonne auprès de **Mme le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement**, de n'avoir pas reçu de réponse à sa question écrite n° 71137 publiée au *Journal officiel* du 1^{er} juillet 1985. Il lui en renouvelle les termes.

*Assurance maladie maternité
(prestations en nature)*

78544. - 30 décembre 1985. - **M. André Tourné** s'étonne auprès de **Mme le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement**, de n'avoir pas reçu de réponse à sa question écrite n° 72348 publiée au *Journal officiel* du 29 juillet 1985. Il lui en renouvelle les termes.

*Assurance maladie maternité
(prestations en nature)*

78545. - 30 décembre 1985. - **M. André Tourné** s'étonne auprès de **Mme le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement**, de n'avoir pas reçu de réponse à sa question écrite n° 72349 publiée au *Journal officiel* du 29 juillet 1985. Il lui en renouvelle les termes.

*Assurance maladie maternité
(prestations en nature)*

78546. - 30 décembre 1985. - **M. André Tourné** s'étonne auprès de **Mme le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement**, de n'avoir pas reçu de réponse à sa question écrite n° 72350 publiée au *Journal officiel* du 29 juillet 1985. Il lui en renouvelle les termes.

*Assurance maladie maternité
(prestations en nature)*

78570. - 30 décembre 1985. - **M. André Tourné** s'étonne auprès de **Mme le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement**, de n'avoir pas reçu de réponse à sa question écrite n° 72360 publiée au *Journal officiel* du 29 juillet 1985. Il lui en renouvelle les termes.

*Etablissements d'hospitalisation, de soins et de cure
(centres hospitaliers)*

78574. - 30 décembre 1985. - **M. Henri Bayard** attire l'attention de **Mme le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement**, sur ces récentes déclarations annonçant la prochaine publication d'un décret relatif à la départementalisation des hôpitaux. Il lui demande de bien vouloir lui faire le point sur cette réforme qu'elle qualifie de « souhaitée par tous dans son principe » et dans quelles mesures il a été tenu compte des propositions contradictoires faites par les différentes catégories de personnels concernés.

AGRICULTURE

Agriculture (politique agricole)

78373. - 30 décembre 1985. - **M. Didier Chouat** appelle l'attention de **M. le ministre de l'agriculture** sur la situation de l'agriculture biologique en France. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures prises ou envisagées - sur le plan réglementaire et financier - en faveur du développement de cette production de qualité.

Produits agricoles et alimentaires (céréales)

78398. - 30 décembre 1985. - **M. Jean Laborde** appelle l'attention de **M. le ministre de l'agriculture** sur les conséquences qu'auraient, pour certaines régions défavorisées, les dispositions proposées par la commission des communautés européennes concernant une taxe de coresponsabilité sur les céréales. L'exonération des seules céréales autoconsommées favoriserait les régions de grande culture céréalière et pénaliserait les régions d'élevage, obligées d'importer l'aliment nécessaire à leur bétail. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu'il compte prendre pour éviter que ces dispositions n'aggravent les disparités qui existent déjà entre les éleveurs.

Agriculture (politique agricole)

78408. - 30 décembre 1985. - **M. Marcel Mocœur** rappelle à **M. le ministre de l'agriculture** que les États généraux de l'agriculture avaient fait, en 1983, l'objet d'une importante étude à la base. Il lui demande quel en a été le suivi au niveau gouvernemental et dans quelle mesure notre agriculture peut espérer une prise en considération des conclusions de cet important document.

Elevage (porcs)

78430. - 30 décembre 1985. - **M. Didier Chouat** appelle l'attention de **M. le ministre de l'agriculture** sur la situation des éleveurs de porcs ayant subi un préjudice à la suite de l'emploi d'un lot de vœrins Aujiffa. Il lui demande de bien vouloir faire le point sur la procédure d'indemnisation en cours, ainsi que sur les mesures prises pour empêcher la transmission de cette maladie.

Produits agricoles et alimentaires (betteraves)

78433. - 30 décembre 1985. - **M. Henry Delisle** attire l'attention de **M. le ministre de l'agriculture** sur les graves difficultés que rencontreraient les betteraviers normands, en particulier du Calvados, si le projet de règlement européen sur le sucre était appliqué. Celui-ci stipule que la cotisation spécifique du sucre « B » s'élèverait à 49,5 p. 100 de son prix. Les betteraviers normands se sentent d'autant plus menacés qu'ils sont producteurs de hors-quota avec leurs fabricants et qu'ils en assurent la commercialisation. En outre, leur compétitivité leur avait valu, depuis trois ans, de se voir attribuer un pourcentage supplémentaire de sucre « B ». Si cette mesure devait entrer en vigueur, les planteurs et les fabricants n'auraient plus intérêt à produire les sucres du quota « B ». Aussi, pour prendre le cas de la Générale sucrière dans l'Ouest, cela pourrait signifier la fermeture d'au

moins l'une de ses usines. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaître la position du Gouvernement et les mesures éventuelles qu'il compte prendre.

Elevage (foires et marchés : Aveyron)

78471. - 30 décembre 1985. - **M. Jean Rigal** attire l'attention de **M. le ministre de l'agriculture** sur les pratiques commerciales non légales qui réapparaissent sur les marchés aux bestiaux et foires aveyronnaises depuis quelques semaines. Les acheteurs proposent aux agriculteurs le paiement de leurs animaux non par chèques ou virements bancaires ou postaux, mais avec des effets de commerce ou autres moyens assimilables, non à un paiement direct, mais à une reconnaissance de dette qui ne peut être immédiatement honorée. Il lui demande de lui indiquer les mesures qu'il compte prendre pour faire respecter les dispositions prévues à l'article 13 de la loi n° 66-948 du 22 décembre 1966, publiée au *Journal officiel* du 23 décembre 1966, qui garantissent les droits des agriculteurs et ne les placent pas en difficulté financière comme le font les nouvelles pratiques qui tendent à s'instaurer et qui pèsent sur le marché.

Agriculture (emploi et activité : Pyrénées-Orientales)

78474. - 30 décembre 1985. - **M. André Tourné** expose à **M. le ministre de l'agriculture** que la France, depuis les temps les plus anciens, a toujours été un pays dont l'économie repose sur ses productions agricoles et viticoles les plus variées. Toutefois, depuis plusieurs années, les exploitations agricoles, notamment celles qui ont un caractère familial, voient leurs difficultés s'accroître. C'est le cas pour le département des Pyrénées-Orientales. L'évolution du chômage à l'encontre de ces départements est l'expression de ces difficultés sociales qui frappent l'agriculture en général et les autres activités productrices. En effet, le département des Pyrénées-Orientales a perdu en trente ans les deux tiers de ses exploitants agricoles. Il a perdu également les trois quarts de ses ouvriers agricoles salariés. Mais, voilà que le chômage frappe ce département de plein fouet. En 1980 le nombre de chômeurs était de 9 916 et de 13,7 p. 100 de la population active salariée, par contre les statistiques du mois d'octobre dernier nous donnent 18 590 chômeurs inscrits à l'A.N.P.E., soit 22,1 p. 100 de la population active salariée ; cela bien que les T.U.C., les contrats formation, les préretraites aient été écartés des statistiques du chômage. Ce qui fait qu'aux difficultés agricoles et viticoles que connaît ce département, surtout après les gélées d'hiver et la sécheresse d'été, confirmées par les méventes des pommes de terre et des tomates à pleins champs, et des vins courants, s'ajoute le chômage qui frappe l'avenir social d'une façon désespérante. En conséquence il lui demande, après avoir analysé la situation économique et sociale des Pyrénées-Orientales, au regard de ses productions effectives et au regard du chômage qui le frappe, de bien vouloir prendre les mesures nécessaires pour revitaliser les prix agricoles et ce qui ne peut manquer d'ouvrir des emplois nouveaux à ceux qui sont à la recherche d'en avoir un.

Produits agricoles et alimentaires (céréales)

78491. - 30 décembre 1985. - **M. Raymond Marcellin** appelle l'attention de **M. le ministre de l'agriculture** sur les vives inquiétudes des agriculteurs consécutives aux récentes propositions européennes en matière céréalière qui pénaliseraient la production nationale par une baisse des prix et par l'instauration d'une coresponsabilité. Il lui demande s'il n'estime pas souhaitable, ainsi que le préconise le Centre national des jeunes agriculteurs, d'opter pour un système de coresponsabilité modulée et active des producteurs afin que ces derniers puissent effectivement garder la maîtrise de la gestion des fonds et de la définition des actions à mener par ce moyen.

Agriculture (exploitants agricoles)

78493. - 30 décembre 1985. - **M. Raymond Marcellin** appelle l'attention de **M. le ministre de l'agriculture** sur les difficultés que rencontrent les jeunes agriculteurs tendant à remettre en cause un grand nombre d'installations récentes, jugées pourtant nécessaires à l'équilibre économique et social de notre pays. Il lui demande s'il n'estime pas souhaitable de procéder à un examen précis de la situation afin de prendre les mesures permettant aux jeunes agriculteurs de faire face à cette conjoncture difficile.

Fruits et légumes (pommes de terre)

78552. - 30 décembre 1985. - **M. André Tourné** s'étonne auprès de **M. le ministre de l'agriculture** de n'avoir pas reçu de réponse à sa question écrite n° 71940 publiée au *Journal officiel* du 22 juillet 1985. Il lui en renouvelle les termes.

Fruits et légumes (pommes de terre)

78553. - 30 décembre 1985. - **M. André Tourné** s'étonne auprès de **M. le ministre de l'agriculture** de n'avoir pas reçu de réponse à sa question écrite n° 71945 publiée au *Journal officiel* du 22 juillet 1985. Il lui en renouvelle les termes.

Fruits et légumes (pommes de terre)

78554. - 30 décembre 1985. - **M. André Tourné** s'étonne auprès de **M. le ministre de l'agriculture** de n'avoir pas reçu de réponse à sa question écrite n° 71947 publiée au *Journal officiel* du 22 juillet 1985. Il lui en renouvelle les termes.

Fruits et légumes (pommes de terre)

78555. - 30 décembre 1985. - **M. André Tourné** s'étonne auprès de **M. le ministre de l'agriculture** de n'avoir pas reçu de réponse à sa question écrite n° 71948 publiée au *Journal officiel* du 22 juillet 1985. Il lui en renouvelle les termes.

Fruits et légumes (pommes de terre)

78556. - 30 décembre 1985. - **M. André Tourné** s'étonne auprès de **M. le ministre de l'agriculture** de n'avoir pas reçu de réponse à sa question écrite n° 72357 publiée au *Journal officiel* du 22 juillet 1985. Il lui en renouvelle les termes.

Fruits et légumes (raisins)

78567. - 30 décembre 1985. - **M. André Tourné** s'étonne auprès de **M. le ministre de l'agriculture** de n'avoir pas reçu de réponse à sa question écrite n° 72356 publiée au *Journal officiel* du 29 juillet 1985. Il lui en renouvelle les termes.

Fruits et légumes (raisins)

78568. - 30 décembre 1985. - **M. André Tourné** s'étonne auprès de **M. le ministre de l'agriculture** de n'avoir pas reçu de réponse à sa question écrite n° 72357 publiée au *Journal officiel* du 29 juillet 1985. Il lui en renouvelle les termes.

Produits agricoles et alimentaires (blé)

78571. - 30 décembre 1985. - **M. Maurice Doucet** attire l'attention de **M. le ministre de l'agriculture** sur l'arrêté du 3 juin 1982 qui avait pour but de réglementer le commerce du blé à l'exportation. Cet arrêté disposait que les blés français seraient désormais classés en trois catégories : 1, 2 et hors standard, et que la vérification de la qualité serait confiée à l'Office national des céréales (O.N.I.C.) qui devait recruter des fonctionnaires et installer des laboratoires à cet effet. En outre, les silos portuaires stockant les céréales devaient installer en tout ou partie à leurs frais des échantillonneurs automatiques permettant à l'O.N.I.C. de prélever les échantillons qui seraient examinés dans ses futurs laboratoires. Contrairement au motif invoqué d'innovation dans la valorisation des blés à l'exportation, cet arrêté aboutit en fait à se substituer à l'organisation professionnelle qui, chaque année depuis 1976, définit selon les récoltes et les besoins des acheteurs, les normes contractuelles des blés à exporter. De même, il amène l'O.N.I.C. à se substituer aux sociétés privées chargées du contrôle des blés à l'exportation et dont certaines sont centenaires. Enfin, il va à l'encontre de la recommandation de la Cour des comptes qui, dans son rapport de 1982, relève « l'existence d'un grand nombre de postes vacants ne favorise pas la gestion rationnelle, elle risque d'inciter l'office à entreprendre des tâches nouvelles pour lesquelles il n'est pas

nécessairement le mieux placé ». De ce fait, les organisations professionnelles concernées (syndicat de Paris du commerce et des industries des grains, association professionnelle des sociétés françaises de contrôle) devaient soumettre l'arrêté concerné à la censure du Conseil d'Etat et multiplier les démarches auprès du ministre. Les ministres successifs devaient dire, puis écrire (2 mai 1985) que l'arrêté ne portait pas atteinte au caractère contractuel et privé du commerce des blés, alors que le Conseil d'Etat (le 7 juin 1985) censurait partiellement l'arrêté en ce qu'il mettait les moyens de contrôle public de la qualité des blés à la charge des sociétés privées. Fin 1985, malgré la censure du Conseil d'Etat, l'O.N.I.C. n'a pris aucune mesure ni prévu aucun budget pour indemniser les sociétés privées des frais d'entretien ou de maintenance des échantillonneurs automatiques qu'il leur a imposés. Tout au long de l'année 1985, malgré les déclarations du cabinet du ministre et la position du Conseil d'Etat, malgré les démarches des professions concernées demandant que l'arrêté reste sans effet, l'O.N.I.C. démarchait les acheteurs soviétiques de blés pour qu'ils réclament son certificat de qualité émis selon ses normes. Ainsi, la taxe parafiscale prélevée sur les producteurs français de blé va-t-elle servir à financer une organisation et un contrôle de qualité mis au service non des exportations françaises mais des acheteurs étrangers qui depuis plusieurs dizaines d'années rémunéraient et se satisfaisaient de l'organisation privée des professions et du commerce. Dès sa mise en œuvre effective en 1985, l'arrêté du 3 juin 1982 a montré aux exportateurs et aux producteurs que les normes qu'il définissait étaient inadaptées et que le contrôle qu'il imposait s'effectuait pour la seule justification d'une administration qui devait s'appuyer sur l'étranger pour s'imposer aux nationaux. Il demande à **M. le ministre de l'agriculture** s'il envisage d'abroger cet arrêté dans les meilleurs délais.

Calamités et catastrophes (sécheresse)

78575. - 30 décembre 1985. - **M. Henri Bayard** attire l'attention de **M. le ministre de l'agriculture** sur les décisions prises en faveur des départements sinistrés par la sécheresse de l'été 1985. Il lui demande de bien vouloir faire le bilan financier des moyens dégagés pour faire face aux besoins qui se manifestent puisqu'il a eu soin de préciser que les conséquences de la sécheresse seraient financées par un redéploiement au sein du budget du ministère de l'agriculture. Il souhaite ainsi connaître sur quelles lignes budgétaires des prélèvements seront opérés, pour quels montants et quelles seront les procédures mises en place pour venir en aide aux agriculteurs sinistrés.

ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE*Anciens combattants et victimes de guerre (déportés, victimes et résistants)*

78391. - 30 décembre 1985. - **M. Hubert Gouze** appelle l'attention de **M. le secrétaire d'Etat** auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur la situation des jeunes filles et des jeunes gens qui ont pris une part active à la Résistance alors qu'ils n'avaient pas atteint l'âge de seize ans. Il lui demande s'il envisage de prendre les dispositions concrètes pour que soient reconnus et pris en compte leurs services.

Anciens combattants et victimes de guerre (déportés, internés et résistants)

78392. - 30 décembre 1985. - **M. Hubert Gouze** appelle l'attention de **M. le secrétaire d'Etat** auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur la situation de nombreux résistants qui, pour des raisons diverses, n'ont jamais fait valoir leurs droits. Il lui demande les dispositions qu'il envisage de prendre pour qu'aucune forclusion ne puisse plus être opposée à la demande des titres auxquels leur action leur permet de prétendre.

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (déportés, internés et résistants)

78390. - 30 décembre 1985. - **M. Michel Lambert** attire l'attention de **M. le secrétaire d'Etat** auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur le problème posé par l'application de l'article L. 51

du code des pensions militaires. Cet article prévoit qu'une aide exceptionnelle aux veuves de résistants déportés quel que soit le niveau de leurs revenus peut être attribuée. Cette aide ne peut actuellement être octroyée aux veuves de résistants non déportés et morts sous la torture ou devant un peloton d'exécution. Ceci crée une discrimination qui ne semble pas s'imposer. Il lui demande si une extension du bénéfice de l'article L. 51 du code des pensions militaires lui paraît en l'espèce envisageable.

*Anciens combattants et victimes de guerre
(retraite mutualiste du combattant)*

78402. - 30 décembre 1985. - **M. Bernard Madrelle** appelle l'attention de **M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre**, sur le montant du plafond de la retraite mutualiste accordée aux anciens combattants. Il lui rappelle que la constitution de cette retraite mutualiste est un avantage dont bénéficient les anciens combattants depuis 1923, et que son montant fait l'objet depuis plus de dix ans d'une augmentation annuelle. Or, la loi de finances pour 1986 ne prévoit aucune majoration de ce plafond. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il compte prendre pour réparer ce préjudice qui porte atteinte au monde combattant.

*Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
(pensions des veuves et des orphelins)*

78423. - 30 décembre 1985. - **M. Daniel Goulet** attire l'attention de **M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre**, sur le fait que l'article 97 de la loi de finances pour 1979 a permis aux veuves de déportés de la Résistance ou de déportés politiques morts en déportation, d'obtenir un supplément exceptionnel portant leur pension au taux spécial (indice 618) sans condition d'âge, d'invalidité ou de ressources. En revanche, les veuves des déportés morts depuis leur retour ou des internés combattants volontaires de la Résistance, fusillés, massacrés ou morts en détention, ne peuvent bénéficier de cette disposition favorable. Aussi il lui demande quelles mesures il compte prendre, dans le cadre de la politique d'amélioration de la situation des familles des morts, pour remédier à cette discrimination qui suscite un profond sentiment d'injustice chez les intéressées.

Assurance vieillesse : généralités (calcul des pensions)

78484. - 30 décembre 1985. - **M. Raymond Marcellin** appelle l'attention de **M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre**, sur la nécessité de reconnaître l'intégralité des droits des anciens combattants d'Afrique française du Nord. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il envisage de prendre, notamment pour que leur soit attribué le bénéfice de la campagne double.

*Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
(pensions des invalides)*

78486. - 30 décembre 1985. - **M. Raymond Marcellin** demande à **M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre**, s'il envisage de prendre les mesures nécessaires pour un retour à une proportionnalité réelle des pensions d'invalidité.

*Pensions militaires d'invalidité
et des victimes de guerre (montant)*

78486. - 30 décembre 1985. - **M. Raymond Marcellin** appelle l'attention de **M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre**, sur le fait que, si aucune étape de rattrapage n'était décidée avec effet au 1^{er} janvier 1985, le retard de l'ensemble des pensions d'invalidité, de veuves, d'orphelins, d'ascendants, de la retraite du combattant, atteindrait 2,86 p. 100 à la fin de l'année prochaine. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il envisage de prendre pour éviter aux pensionnés de guerre ou à leurs ayants cause de se trouver placés dans cette situation.

*Anciens combattants et victimes de guerre
(déportés, internés et résistants)*

78497. - 30 décembre 1985. - **M. Raymond Marcellin** appelle l'attention de **M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre**, sur la nécessité de sauvegarder les droits des résistants. Il lui demande notamment de bien vouloir indiquer les mesures qu'il envisage de prendre pour que la levée des forclusions soit maintenue.

*Anciens combattants et victimes de guerre
(Afrique du Nord)*

78503. - 30 décembre 1985. - **M. Raymond Marcellin** appelle l'attention de **M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre**, sur le fait que les policiers ayant servi pendant la période allant du 1^{er} novembre 1954 au 1^{er} juillet 1962 en Afrique française du Nord n'ont, contrairement aux personnels militaires, pas droit au bénéfice des dispositions de l'article 77 de la loi de finances du 21 décembre 1967 instituant le titre de reconnaissance de la Nation, et ce, bien qu'ils aient été placés sous le commandement de l'autorité militaire et perdu près du quart de leur effectif lors d'opérations de maintien de l'ordre ou d'attentats. Il lui demande s'il n'estime pas souhaitable que cette mesure qui n'implique aucune incidence financière leur soit étendue.

*Anciens combattants et victimes de guerre
(carte du combattant)*

78540. - 30 décembre 1985. - **M. André Tourné** s'étonne auprès de **M. le ministre de la défense** de n'avoir pas reçu de réponse à sa question écrite n° 71796 publiée au *Journal officiel* du 15 juillet 1985. Il lui en renouvelle les termes.

BUDGET ET CONSOMMATION

Plus-values : imposition (législation)

78529. - 30 décembre 1985. - **M. Maurice Pourchon** s'étonne auprès de **M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation**, de n'avoir pas reçu de réponse à sa question écrite n° 67748 parue au *Journal officiel* du 6 mai 1985, concernant le calcul de la plus-value réalisée lors de la cession d'un bien recueilli par voie de succession.

COMMERCE, ARTISANAT ET TOURISME

Enseignement (rythmes et vacances scolaires)

78355. - 30 décembre 1985. - **M. Jacques Badot** attire l'attention de **M. le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme** sur l'inquiétude que suscite, parmi les associations de vacances familiales et de tourisme social, l'élaboration du calendrier des vacances scolaires 1985-1986. En effet, si les dates proposées prennent en compte la vie des enfants, force est de constater qu'elles ne permettent pas de sauvegarder les intérêts des associations concernées dont la mission d'accueil et de bonne gestion des équipements est complémentaire. La fédération L.V.T. et l'U.N.A.T. ont formulé à cet égard des propositions pour les vacances de printemps (avancée d'une semaine de départ en congés de la zone I) et pour l'année 1986-1987. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il envisage de retenir ces propositions particulièrement adaptées pour répondre dans les meilleures conditions aux intérêts de tous.

Communes (fonctionnement)

78359. - 30 décembre 1985. - **M. Jean-Claude Bataux** souhaite attirer l'attention de **M. le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme** sur le problème posé par la création, dans les communes, d'activités paracommerciales en concurrence directe avec des activités commerciales déjà existantes. En effet, certaines municipalités ouvrent leurs salles polyvalentes à des activités privées telles que banquets, repas avec location de vaisselle et de cuisine en concurrence directe avec les traiteurs déjà installés à proximité et pratiquant les mêmes prestations. Cela

crée une situation tout à fait intenable pour les professionnels qui ont des charges différentes et cela génère à terme la fermeture d'établissements hôteliers. Il lui demande ce qu'il compte faire pour rendre applicable à ce type de cas la législation en matière des concurrences déloyales.

Hôtellerie et restauration (réglementation)

78369. - 30 décembre 1985. - **M. Jean-Pierre Fourré** attire l'attention de **M. le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme** sur l'attitude de certains hôteliers qui refusent d'accueillir des clients, sous prétexte qu'ils doivent suivre un régime alimentaire, prescrit médicalement. Il lui demande si un tel comportement est licite.

Commerce et artisanat (grandes surfaces)

78448. - 30 décembre 1985. - **M. Joseph-Henri Maujouën du Gossat** expose à **M. le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme** qu'il arrive fréquemment que la commission nationale d'urbanisme commercial prenne des décisions opposées à celles prises au niveau des commissions départementales. Il peut alors en résulter une inadaptation de la décision à la situation économique locale. Cela au détriment des entreprises locales, petites et moyennes. Il lui demande, conformément à un vœu émis par l'assemblée des maires du Sud-Est de la Loire-Atlantique, en date du 16 décembre 1985, s'il n'y aurait pas lieu d'inviter la commission nationale d'urbanisme commercial à porter la plus grande attention aux motivations qui président aux avis des commissions départementales d'urbanisme commercial.

Commerce et artisanat (emploi et activité : Pyrénées-Orientales)

78476. - 30 décembre 1985. - **M. André Tourné** expose à **M. le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme** que le département des Pyrénées-Orientales, par rapport à sa population, comporte un taux relativement élevé d'artisans et de commerçants. Dans ce département, les entreprises moyennes, qu'on cataloguait ou qu'on appelait « grandes », ont pratiquement disparu. De ce fait, le département des Pyrénées-Orientales connaît un chômage qui dépasse de beaucoup tout ce qui existe en France. En octobre 1980, le nombre de chômeurs était le suivant : 9 916 et 13 p. 100 de la population active salariée. En octobre 1981, le nombre de chômeurs se présentait ainsi : 12 546 unités et 15,7 p. 100 de la population active salariée. Au mois d'octobre dernier, les chômeurs dans les Pyrénées-Orientales étaient au nombre de 18 950, ce qui représentait 22,1 p. 100 de la population active salariée. Par rapport au mois de septembre, le nombre de chômeurs a augmenté de 1 994 et de 2,3 p. 100, toujours par rapport à la population active salariée. Cette situation, si elle persiste dans les Pyrénées-Orientales, transformera le département en une région sous-développée. En conséquence, il lui demande si, dans le cadre de ses possibilités ministérielles, il ne pourrait pas prendre des mesures exceptionnelles pour aider d'abord au maintien des petites et moyennes entreprises commerciales et artisanales, et faire en sorte qu'il puisse s'en créer d'autres. Là semble la solution pour permettre au chômage de diminuer en créant des emplois nouveaux.

Faillites, règlements judiciaires et liquidations de biens (statistiques)

78479. - 30 décembre 1985. - **M. André Tourné** expose à **M. le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme** que le nombre de dépôts de bilan et de faillites qui sont enregistrés chaque année en France frappent d'une façon différente les régions administratives de France. En conséquence, il lui demande de bien vouloir faire connaître combien de dépôts de bilan et de faillites ont été enregistrés globalement au cours de chacune des cinq années écoulées de 1980 à 1985 dans chacune des régions administratives de France en ventilant les commerces de détail et les entreprises artisanales de toutes catégories.

Emploi et activité (politique de l'emploi : Languedoc-Roussillon)

78482. - 30 décembre 1985. - **M. André Tourné** expose à **M. le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme** qu'en principe les entreprises nouvelles nées dans les départements qui forment la région du Languedoc-Roussillon ont sans doute

permis la création d'emplois effectifs nouveaux. En conséquence, il lui demande de bien vouloir faire connaître le nombre d'emplois nés dans ces entreprises en ventilant celles qui ont été créées : dans les entreprises de commerce et de distribution, dans les entreprises artisanales. Il lui précise que la présente question écrite porte sur des emplois réels en dehors des T.U.C. et des contrats-formation.

Entreprises (politique à l'égard des entreprises : Pyrénées-Orientales)

78483. - 30 décembre 1985. - **M. André Tourné** expose à **M. le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme** que, à la suite de la déclaration faite par **M. le ministre de l'économie, des finances et du budget** au sujet de la création d'entreprises nouvelles, il y aurait eu 100 000 créations. Il lui demande de bien vouloir faire connaître celles qui se sont mises en place dans chacun des départements qui forment la région administrative du Languedoc-Roussillon (Lozère, Gard, Hérault, Aude et Pyrénées-Orientales). Il lui demande, de plus, de préciser, dans le nombre de ces entreprises nouvellement créées dans chacun des cinq départements précités, celles qui ont un caractère commercial de distribution au détail et celles dont le caractère est exclusivement artisanal ou semi-industriel.

Entreprises (politique à l'égard des entreprises)

78485. - 30 décembre 1985. - **M. André Tourné** expose à **M. le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme** que **M. le ministre de l'économie, des finances et du budget** aurait déclaré, selon des informations fournies par France Inter au cours de la matinée du 15 décembre dernier, que 100 000 entreprises nouvelles auraient été créées ces dernières années en France. Il lui demande de bien vouloir faire connaître comment se répartissent, dans ce nombre global de 100 000 entreprises nouvelles créées, celles qui ont : un caractère commercial de vente au détail ; un caractère artisanal de production de produits divers.

COMMERCE, ARTISANAT ET TOURISME (secrétaire d'Etat)

Tourisme et loisirs (emploi et activité : Pyrénées-Orientales)

78473. - 30 décembre 1985. - **M. André Tourné** expose à **M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme** que le département des Pyrénées-Orientales, adossé au fin fond de l'hexagone le long de la frontière espagnole avec sa façade méditerranéenne et ses hautes montagnes dont le pic du Canigou et le pic Carlit en sont les phares enneigés, s'ouvre depuis très longtemps à toutes les activités touristiques. De plus, aux qualités géographiques rappelées ci-dessus, s'ajoute un nombre très élevé de sources thermales sulfureuses chaudes aux propriétés curatives exceptionnelles. Toutes ces richesses de la nature s'épanouissent sous une enveloppe météorologique harmonieuse au cours des quatre saisons, au sein desquelles le soleil y tient une place unique en France. Cette situation permet de vanter les mérites des Pyrénées-Orientales et en même temps de donner une place démesurée aux activités touristiques en ce qui concerne notamment les emplois qu'elles sont susceptibles de créer. En effet, la situation est tout autre malgré le développement touristique d'hiver et d'été de ces dernières années : le chômage n'a pas cessé de monter. Prenons deux périodes : en octobre 1980, on enregistrait dans les Pyrénées-Orientales 9 916 chômeurs ; malgré les prétraitements, les T.U.C., les contrats formation et autres données, on en arrive cinq ans plus tard à enregistrer, en octobre 1985, 18 590 chômeurs soit 22,1 p. 100 de la population active salariée. En conséquence, il lui demande de bien vouloir mettre tout en œuvre pour donner aux activités touristiques des ouvertures nouvelles de façon à atténuer le chômage qui sévit dans le département et si possible d'en provoquer sa nécessaire diminution.

CULTURE

Arts et spectacles (cinéma)

78389. - 30 décembre 1985. - **M. Didier Chouat** appelle l'attention de **M. le ministre de la culture** sur l'aide apportée par son ministère à la création et à la modernisation de salles de cinéma. Cette politique, engagée en 1981, a permis d'améliorer l'équipement des zones rurales en salles de cinéma, et le soutien de l'Etat dans ce domaine est apprécié par les habitants et les élus des communes concernées. Or l'utilité de ce service a été récemment mise en cause par un parlementaire responsable national d'une formation de l'opposition qui, lors de sa participation à l'émission télévisée « L'Heure de vérité » sur Antenne 2, a envisagé sa suppression, à titre d'exemple d'une recherche de désengagement de l'action de l'Etat. En conséquence, il lui demande de bien vouloir faire le point sur l'action menée dans ce secteur depuis 1981 en apportant des précisions sur le nombre de fonctionnaires et sur le montant des crédits affectés à ce secteur d'intervention.

Communautés européennes

(patrimoine archéologique, esthétique, historique et scientifique)

78462. - 30 décembre 1985. - **M. Pierre-Bernard Cousté** a été informé que des aides communautaires d'un montant de 500 000 ECU seront allouées en 1986 pour des travaux de conservation concernant douze monuments situés dans la Communauté. Parmi eux figurerait l'abbaye royale de Moncel, à Pont-Sainte-Maxence (Oise). Il demande à **M. le ministre de la culture** de lui fournir toutes précisions sur cette dernière opération, en lui indiquant notamment quant et à partir de quelle demande elle a été décidée, quel sera le montant des crédits ouverts, et selon quelle procédure ils seront ordonnancés.

DÉFENSE

Armée (armée de terre)

78388. - 30 décembre 1985. - Le projet d'uniformiser les tenues de toutes les unités suscite l'inquiétude de certaines associations d'anciens chasseurs des bataillons alpins à pied et mécanisés. **M. Raymond Douvère** demande à **M. le ministre de la défense** s'il peut les rassurer et s'il entend conserver la tenue bleue avec passepoil jonquille qui fait leur fierté.

Armée (armée de terre)

78403. - 30 décembre 1985. - **M. Bernard Madrelle** appelle l'attention de **M. le ministre de la défense** sur la récente inquiétude exprimée par les anciens chasseurs de l'amicale « Sidi-Brahim de Bordeaux et du Sud-Ouest », face à une éventuelle suppression de la tenue « bleu-chasseur », tenue particulière de l'armée de terre. Il souligne l'attachement des anciens à cet uniforme distinctif qui symbolise les origines et la réputation de cette subdivision d'arme et lui demande de prendre les mesures de nature à maintenir cette tenue liée au renom des « Diables bleus ».

Service national (objecteurs de conscience)

78418. - 30 décembre 1985. - **M. Jean-Pierre Suour** appelle l'attention de **M. le ministre de la défense** sur le fait qu'un habitant de sa circonscription, exempté du service national, s'est vu refuser par son bureau du service national le statut d'objecteur de conscience. Ce bureau du service national a considéré sa demande comme étant « sans objet » au motif qu'il n'était plus soumis aux obligations du service militaire. Or, le dernier alinéa de l'article L. 116-2 du code du service national stipule, au sujet des demandes de statut d'objecteur de conscience : « Après l'ac-

complissement des obligations du service national actif et de la disponibilité, ou lorsque les intéressés ont été exemptés ou dispensés, elles sont recevables à tout moment et valent renonciation au grade militaire éventuellement détenu ». Il lui demande si, en l'espèce, ce bureau du service national n'a pas fait une application erronée de ce texte de loi.

Armée (armements et équipements)

78464. - 30 décembre 1985. - Parmi les déclarations qui ont provoqué récemment son changement d'affectation, un officier général, soulignant le vieillissement du char AMX 30, avait indiqué que « nous n'osons même plus participer à des concours de tir qui opposeraient nos chars à des engins étrangers plus modernes ». **M. Pierre-Bernard Cousté** demande à **M. le ministre de la défense** s'il est en mesure de démentir cette affirmation, en lui faisant connaître le nombre et les dates des concours de tir auxquels des unités françaises ont participé en compétition avec des chars étrangers depuis le 1^{er} janvier 1982.

ÉCONOMIE, FINANCES ET BUDGET

Plus-values : imposition (activités professionnelles)

78358. - 30 décembre 1985. - **M. Georges Bally** appelle l'attention de **M. le ministre de l'économie, des finances et du budget** sur la réglementation fiscale qui régit l'imposition des primes régionales à la création d'entreprise. En effet, la transformation d'une société de personnes en entreprise individuelle par le retrait de l'un de ses deux membres est assimilée à une cessation d'entreprise. Or, bien souvent, cette procédure constitue un simple changement de statut sans pour autant que l'entreprise cesse son activité. Il apparaît donc surprenant que la part de la prime régionale à la création d'entreprise non rapportée aux bases soit prise en compte pour la détermination de la plus-value imposable. D'autre part, cette réglementation ne s'applique pas pour les primes régionales à l'emploi ni lorsque les entreprises passent du statut de société anonyme à responsabilité limitée à celui de société anonyme. En conséquence, il lui demande s'il ne serait pas souhaitable de modifier cette réglementation pour les entreprises qui changent de statut à la suite du retrait d'une des personnes qui la composaient.

Impôts locaux (taxes foncières)

78360. - 30 décembre 1985. - **M. Firmin Bédoussac** demande à **M. le ministre de l'économie, des finances et du budget** le délai dans lequel il compte faire procéder à l'exécution de nouvelles évaluations cadastrales. Il lui rappelle que cette procédure réputée longue et coûteuse présente toutefois un caractère d'urgence pour des départements fortement ruraux comme le Cantal qui subit d'importantes mutations inhérentes à l'accélération du progrès technique dans l'agriculture.

Impôt sur le revenu (bénéfices non commerciaux)

78365. - 30 décembre 1985. - **M. Jean-Michel Boucheron** (Ille-et-Vilaine) attire l'attention de **M. le ministre de l'économie, des finances et du budget** sur le fait que, pour la détermination de leurs bénéfices non commerciaux selon le régime de la déclaration contrôlée, les médecins conventionnés dont l'activité salariée est prépondérante voient leur abattement du groupe III réduit selon la formule suivante, commentée dans une instruction du 30 juin 1980 : Déduction groupe III multiplié par Honoraires conventionnels, divisé par Salaires bruts plus Honoraires conventionnels. En conséquence, il lui demande : 1° si, pour l'appréciation du caractère prépondérant de l'activité salariée, il y a lieu de retenir tous les salaires perçus quelle qu'en soit l'origine ou bien seulement ceux rémunérant une activité strictement médicale ; par exemple, dans le cadre hospitalo-universitaire, faut-il ne retenir que les salaires d'un centre hospitalier à l'exception de ceux versés par une U.E.R. ; 2° si cette réduction proportionnelle trouve encore à s'appliquer lorsque le niveau des seuls honoraires conventionnels est supérieur au seuil au-delà duquel le montant des frais du groupe III est plafonné à

20 000 francs; 3° si cette réduction proportionnelle trouve encore à s'appliquer lorsque le total des salaires hospitaliers et des honoraires conventionnels est supérieur audit plafond.

Entreprises (politique à l'égard des entreprises)

78370. - 30 décembre 1985. - **M. Didier Chouat** appelle l'attention de **M. le ministre de l'économie, des finances et du budget** sur les difficultés des entreprises sous-traitantes pour obtenir une protection et une garantie de paiement efficaces. La commission technique de la sous-traitance, instance de concertation composée de représentants des professions concernées, a pour mission d'étudier les problèmes posés par la pratique de la sous-traitance et de proposer toutes mesures dans ce domaine aux pouvoirs publics. Le Gouvernement a demandé à cette instance de faire, pour le mois de novembre 1985, un bilan de l'application de la réglementation en vigueur et de faire toutes propositions de nature législative ou réglementaire utiles en la matière tendant à porter remède aux insuffisances qui auraient été relevées dans le bilan qu'elle aura dressé. En conséquence, il lui demande quelles dispositions il envisage de retenir, notamment en faveur des entreprises sous-traitantes du bâtiment.

Logements (prêts)

78378. - 30 décembre 1985. - **M. André Delahedde** appelle l'attention de **M. le ministre de l'économie, des finances et du budget** sur la situation de certains accédants à la propriété qui ont contracté un prêt dont les mensualités progressent rapidement pendant un certain nombre d'années avant de devenir fixes et qui souhaiteraient, compte tenu du ralentissement de l'inflation et de la progression des rémunérations, transformer ce prêt en un prêt progressif pendant toute sa durée. Il lui demande si ce type de situation a été envisagé et quelles solutions pourraient être apportées.

Sociétés civiles et commerciales (commissaires aux comptes)

78378. - 30 décembre 1985. - **M. André Delahedde** appelle l'attention de **M. le ministre de l'économie, des finances et du budget** sur l'article 22 du décret n° 85-295 du 1^{er} mars 1985 pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1^{er} mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, qui dispose que « les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique, mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-148 du 1^{er} mars 1984... », sont tenues... de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsqu'elles dépassent, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice... », des chiffres que fixe ce même article... « pour deux des trois critères » qu'il retient. Il lui demande si, pour la première application des dispositions de cet article, il convient d'entendre par l'expression : « à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice... », la fin de l'année civile ou la clôture de l'exercice déjà échues à la date de l'entrée en application du décret (et, partant, de la loi du 1^{er} mars 1984), c'est-à-dire, dans le cas où clôture d'exercice et fin de l'année civile coïncident : le 31 décembre 1984 ; ou bien si, en application des dispositions générales de l'article 2 du code civil, cette expression doit être entendue comme signifiant la fin de l'année civile (ou la clôture de l'exercice) venant à échéance postérieurement à la date de l'entrée en application du décret visé, c'est-à-dire dans le cas où clôture et fin de l'année civile coïncident : le 31 décembre 1985.

Épargne (politique de l'épargne)

78380. - 30 décembre 1985. - **M. André Delahedde** appelle l'attention de **M. le ministre de l'économie, des finances et du budget** sur la diminution de l'épargne au niveau des livrets A. Cette collecte dort les excédents annuels alimentent les prêts aux collectivités dans le cadre de la loi Minjoz s'est déplacée vers le marché financier, ce qui correspond à la volonté gouvernementale de dégager les moyens du financement de la modernisation de l'économie. Pour autant, cette situation a fait chuter le montant des interventions des caisses d'épargne auprès des collectivités locales par rapport aux financements non privilégiés qui sont en nette augmentation. Il en résulte, pour les collectivités, des charges d'emprunt supplémentaires difficilement supportables. Il lui demande les mesures qu'il entend prendre pour la reconstitution de cette épargne indispensable aux investissements des collectivités locales.

Banques et établissements financiers (cartes de paiement)

78384. - 30 décembre 1985. - **M. Raymond Drouère** appelle l'attention de **M. le ministre de l'économie, des finances et du budget** sur les règles d'utilisation des cartes de paiement. En cas de litige avec un commerçant, d'abus de sa part (factures modifiées, signature imitée), certaines clauses des contrats vont jusqu'à réduire ou supprimer le droit du client à obtenir réparation. Pour le moment, les règles d'utilisation sont imposées par les émetteurs. Il lui demande s'il compte prendre des mesures pour rééquilibrer ces règles en faveur des utilisateurs, en imposant, par exemple, leur négociation entre banques, commerçants et organisations de consommateurs et en rendant obligatoire un minimum d'information sur ces contrats.

Impôts et taxes (impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés)

78386. - 30 décembre 1985. - **M. René Galliard** expose à **M. le ministre de l'économie, des finances et du budget** que le décret n° 85-865 du 9 août 1985 pris pour l'application du sixième paragraphe de l'article 238 bis du code général des impôts prévoit que les organismes bénéficiaires des dons des entreprises, en vue d'aider à la création d'entreprises, doivent avoir pour objectif exclusif le versement d'une aide financière à des entreprises nouvelles, créatrices d'emplois. Plusieurs questions se posent dans la perspective d'une application de ce texte, à savoir : est-ce qu'une association à but non lucratif peut être considérée comme organisme bénéficiaire au sens de l'article 1^{er} du texte susvisé ; est-ce que l'organisme bénéficiaire peut avoir un objet plus large que le versement des aides visées à l'article 6 du même texte. En particulier, est-ce que les aides peuvent bénéficier à des opérations de reprise d'activités, de succession d'entreprises ; que faut-il comprendre par liens indirects avec les donateurs ou avec les membres de l'organisme évoqués à l'article 7 du décret ; enfin, est-ce que l'organisme bénéficiaire peut rechercher plusieurs sources de financement et, en particulier, celles de l'épargne de proximité des ménages et dans l'affirmative à quelles conditions.

Douanes (contrôles douaniers)

78400. - 30 décembre 1985. - **M. Louis Laroque** attire l'attention de **M. le ministre de l'économie, des finances et du budget** sur une diffusion par la presse des difficultés éprouvées par la direction nationale des enquêtes douanières. L'insuffisance de crédits arrêterait brutalement pour ce service l'achat d'essence et la possibilité de réparation du matériel. Il en résulterait l'impossibilité pour les douaniers d'accomplir leur mission d'enquêteur. Seuls les services enquêteurs seraient pénalisés. En conséquence, il lui demande de bien vouloir l'éclairer sur les conditions de fonctionnement du service des enquêtes douanières.

Charbon (commerce extérieur)

78408. - 30 décembre 1985. - **M. Joseph Menga** appelle l'attention de **M. le ministre de l'économie, des finances et du budget** sur la juste décision prise par le Gouvernement de ne pas renouveler les contrats de charbon à l'Afrique du Sud. En effet, il convenait de signifier concrètement son opposition au système particulièrement odieux de l'apartheid qui sévit dans ce pays. Pour que cette mesure soit pleinement efficace, il faut éviter que des charbons d'Afrique du Sud, achetés par des négociations étrangères, reviennent en France pour être vendus soit par train, soit par caboteurs, à destination des ports français. Cette pratique pourrait concerner certaines industries souhaitant s'approvisionner, comme par exemple des cimenteries, des chauffages urbains, etc. Face à des pratiques bien connues visant, bien sûr, à tourner les décisions prises, il serait donc souhaitable que les contrôles douaniers soient renforcés pour éviter que des importations irrégulières soient effectuées. Il lui demande donc de lui faire connaître les mesures qu'il compte prendre à ce sujet.

Impôts locaux (taxes foncières)

78412. - 30 décembre 1985. - **M. Michel Sainte-Marie** appelle l'attention de **M. le ministre de l'économie, des finances et du budget** sur les difficultés des personnes âgées habitant une maison de retraite et devant s'acquitter de la taxe foncière sur les

propriétés bâties pour une habitation dont elles sont propriétaires mais qu'elles ne peuvent occuper. Les personnes âgées de plus de soixante-quinze ans et qui ne sont pas imposables sur le revenu peuvent être exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Aussi, il lui demande si le bénéfice de ces dispositions ne peut pas être étendu aux personnes répondant aux critères d'âge et de ressources mais qui, pour des raisons d'isolement familial ou de santé, sont contraintes de résider dans une maison de retraite.

Pétrole et produits raffinés (carburants et fuel domestique)

78414. - 30 décembre 1985. - **M. Georges Sarre** attire l'attention de **M. le ministre de l'économie, des finances et du budget** sur l'évolution du prix du fuel dont il envisage la libération à dater du 1^{er} janvier 1986. Il lui demande de bien vouloir lui préciser si des dispositions particulières sont prévues concernant les répercussions de l'évolution du prix du produit sur les contrats en cours liant les chauffagistes aux utilisateurs.

*Impôt sur le revenu
(charges ouvrant droit à une réduction d'impôt)*

78455. - 30 décembre 1985. - **M. Roland Vuillaume** appelle l'attention de **M. le ministre de l'économie, des finances et du budget** sur la disparité apparaissant dans les avantages fiscaux accordés aux contribuables à l'occasion de l'acquisition de leur habitation principale, selon que le prêt nécessaire au financement de cette opération a été contracté avant 1984, en 1984 ou après 1984. En retenant, pour l'exemple, la situation familiale d'emprunteurs mariés et pères de deux enfants, les avantages fiscaux accordés sont les suivants, compte tenu de ce que la limite dans laquelle les intérêts d'emprunt peuvent ouvrir droit à réduction d'impôts a été portée après 1984 à 15 000 francs plus 2 000 francs par personne à charge au lieu des 9 000 francs et 1 500 francs prévus antérieurement, et remarque étant faite que 5 ou 10 annuités d'intérêts couvrent en fait 6 ou 11 années d'imposition : 1^{er} emprunt contracté avant 1984 : (9 000 francs + 1 500 francs × 2) × 20 p. 100 × 11 = 26 400 francs ; 2^e emprunt contracté en 1984 : (9 000 francs + 1 500 francs × 2) × 25 p. 100 × 6 = 18 000 francs ; 3^e emprunt contracté après 1984 : (15 000 francs + 2 000 francs × 2) × 25 p. 100 × 6 = 28 500 francs. Il doit être noté par ailleurs que les écarts s'accroissent lorsque le nombre des enfants à charge augmente. La comparaison des exemples cités ci-dessus fait bien apparaître le traitement pénalisateur appliqué aux emprunteurs de 1984 qui, pourtant, pour la plupart, avaient pris leur décision d'acquisition dès 1983, c'est-à-dire avant l'adoption du projet de loi de finances pour 1984 qui a réduit l'avantage fiscal. Il lui demande s'il ne lui paraît pas équitable de prendre à leur égard des mesures tenant compte de la discrimination dont ils ont été victimes, en réduisant fortement à tout le moins celle-ci.

Impôts et taxes (politique fiscale)

78456. - 30 décembre 1985. - **M. Roland Vuillaume** rappelle à **M. le ministre de l'économie, des finances et du budget** que, pour la détermination de la taxe professionnelle, l'administration fiscale prend en compte les recettes toutes taxes comprises, c'est-à-dire le montant du chiffre d'affaires (ou des honoraires) augmenté de la T.V.A. Cette procédure conduit à assujettir le contribuable soumis à la taxe professionnelle au paiement de deux taxes, tout d'abord la T.V.A. puis la taxe professionnelle elle-même. D'autre part, en ce qui concerne le paiement de la taxe sur certains frais généraux, celle-ci peut s'appliquer sur des cadeaux faits par les entreprises, cadeaux dont l'achat a déjà supporté la T.V.A. Même si un abattement de 5 000 francs est envisagé pour la taxe s'appliquant aux cadeaux, il n'en reste pas moins que, pour la partie de ceux-ci échappant à l'abattement, il est perçu, là encore, deux taxes : la T.V.A. et la taxe sur les frais généraux. Il lui demande s'il ne lui paraît pas logique et équitable de reconsidérer les modalités de calcul, tant de la taxe professionnelle que de la taxe sur les frais généraux, afin que l'une comme l'autre ne fassent pas double emploi avec la T.V.A.

Politique économique et sociale (investissements)

78461. - 30 décembre 1985. - **M. Maurice Ligot** attire l'attention de **M. le ministre de l'économie, des finances et du budget** sur le niveau actuel de l'activité et de l'investissement en France. La croissance actuelle de la consommation (+ 2 points

en volume en 1985) n'est due qu'au recul passager des prélèvements obligatoires et à la baisse sans précédent du taux d'épargne. La croissance française (P.I.B. marchand) est moitié moindre de celle de ses partenaires les plus dynamiques. Pour qu'une croissance plus forte se dessine il faudrait en fait que les investissements marquent une vive reprise. Or, depuis 1978, les investissements des entreprises ont augmenté de 23,6 p. 100 en R.F.A., de 14,6 p. 100 au Royaume-Uni, mais de 2,8 p. 100 seulement en France. Pour 1985, l'investissement français total aurait reculé de 0,2 p. 100. Il lui demande donc s'il compte prendre des mesures en faveur de l'investissement productif.

*Impôts et taxes
(taxe d'apprentissage : Languedoc-Roussillon)*

78478. - 30 décembre 1985. - **M. André Tourné** expose à **M. le ministre de l'économie, des finances et du budget** qu'il est prévu, dans chaque département, la perception d'une taxe dite d'apprentissage. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître le montant global de cette taxe d'apprentissage qui a été perçue dans chacun des départements qui composent la région du Languedoc-Roussillon : Pyrénées-Orientales, Aude, Hérault, Lozère et Gard, au cours de chacune des cinq années écoulées de 1980, 1981, 1982, 1983 et 1984. Il lui demande aussi de préciser dans quelles conditions et par quel organisme la taxe d'apprentissage est récoltée et comment son montant a été réparti au cours des cinq années précitées dans chacun des cinq départements rappelés ci-dessus.

*Faillites, règlements judiciaires et liquidations de biens
(statistiques : Languedoc-Roussillon)*

78481. - 30 décembre 1985. - **M. André Tourné** expose à **M. le ministre de l'économie, des finances et du budget** que la crise économique et sociale qui frappe le Languedoc-Roussillon depuis plusieurs années déjà a provoqué dans cette région administrative un chômage devenu, avec la marche du temps, chronique. Qui dit chômage dit baisse permanente du pouvoir d'achat. Cela se traduit inévitablement par des rentrées continuellement en baisse dans les tiroirs-caisses des commerçants et artisans. Aussi, on constate un peu partout des dépôts de bilan, voire des faillites. En conséquence, il lui demande de bien vouloir faire connaître dans quelles conditions a évolué le nombre des dépôts de bilan et le nombre des faillites au cours de chacune des années écoulées de 1981 à 1985, globalement et par catégorie sociale, commerçants détaillants, artisans et petites et moyennes entreprises.

Entreprises (politique à l'égard des entreprises)

78486. - 30 décembre 1985. - **M. André Tourné** rappelle à **M. le ministre de l'économie, des finances et du budget** que, d'après les informations de France Inter du dimanche 15 décembre dernier, il aurait déclaré qu'au cours des dernières années il se serait créé en France 100 000 entreprises nouvelles. En conséquence, il lui demande de bien vouloir faire connaître s'il est exact que 100 000 entreprises nouvelles ont bien été créées ces dernières années en France. Si oui, quelle est la part dans ce chiffre de celles qui sont nées dans chaque région administrative de France.

Impôt sur le revenu (régimes spéciaux)

78505. - 30 décembre 1985. - **M. Philippe Séguin** s'étonne auprès de **M. le ministre de l'économie, des finances et du budget** de n'avoir pas obtenu de réponse à sa question écrite n° 68188 publiée au *Journal officiel*, Assemblée nationale, débats parlementaires, question n° 19 du 13 mai 1985, relative au régime fiscal des agences de presse photographiques. Il lui en renouvelle donc les termes.

Entreprises (politique à l'égard des entreprises)

78513. - 30 décembre 1985. - **M. Philippe Séguin** s'étonne auprès de **M. le ministre de l'économie, des finances et du budget** de n'avoir pas obtenu de réponse à sa question écrite n° 75445 publiée au *Journal officiel*, Assemblée nationale, débats parlementaires, questions n° 40 du 14 octobre 1985, relative à la vocation de la société Sofaris. Il lui en renouvelle donc les termes.

Impôts sur le revenu (quotient familial)

78514. - 30 décembre 1985. - **M. Jean-Pierre Fourré** s'étonne auprès de **M. le ministre de l'économie, des finances et du budget** de ne pas avoir obtenu de réponse à sa question écrite n° 37616 publié au *Journal officiel* du 12 septembre 1984, rappelée sous le n° 74865 au *Journal officiel* du 30 septembre 1985. Il lui en renouvelle donc les termes.

Jeunesse et sports : ministère (personnel)

78526. - 30 décembre 1985. - **M. Guy Chanfreault** rappelle à **M. le ministre de l'économie, des finances et du budget** sa question écrite n° 73696 parue au *Journal officiel* du 9 septembre 1985, pour laquelle il n'a pas obtenu de réponse. Il lui en renouvelle donc les termes.

Politique économique et sociale (investissements)

78528. - 30 décembre 1985. - **M. Gérard Collomb** s'étonne auprès de **M. le ministre de l'économie, des finances et du budget** de n'avoir pas reçu de réponse à sa question écrite parue au *Journal officiel* du 16 septembre 1985 sous le n° 74068 concernant la situation des transitaires-organismes de transport. En conséquence, il lui en renouvelle les termes.

Budget de l'Etat (exécution)

78572. - 30 décembre 1985. - **M. Maurice Ligot** attire l'attention de **M. le ministre de l'économie, des finances et du budget** sur le récent rapport relatif au budget de 1984 qui a été établi par la Cour des comptes. Ce rapport souligne, notamment dans sa conclusion, que l'exercice 1984 a été caractérisé par la pratique irrégulière des autorisations de visas en dépassement qui ont atteint au moins 11,5 milliards de francs. La gestion 1984 a également offert, selon la Cour des comptes, de multiples exemples de reports de charges sur l'exercice 1985, estimés pour un montant de 13,5 milliards. Enfin, la gestion des autorisations budgétaires a été marquée par le développement de pratiques qui ont parfois permis de réduire les dépenses de l'exercice, mais qui ont rendu leur contrôle plus malaisé pour la Cour des comptes et pour le Parlement. Il lui demande si de telles pratiques, qui portent atteinte à l'autorité du Parlement sur le budget, ont également eu lieu en 1985, et, le cas échéant, pour quels montants.

ÉDUCATION NATIONALE*Enseignement (rythmes et vacances scolaires)*

78356. - 30 décembre 1985. - **M. Jacques Badet** attire l'attention de **M. le ministre de l'éducation nationale** sur l'inquiétude que suscite parmi les associations de vacances familiales et de tourisme social, l'élaboration du calendrier des vacances scolaires 1985-1986. En effet, si les dates proposées prennent en compte la vie des enfants, force est de constater qu'elles ne permettent pas de sauvegarder les intérêts des associations concernées dont la mission d'accueil et de bonne gestion des équipements est complémentaire. La fédération L.V.T. et l'U.N.A.T. ont formulé à cet égard des propositions pour les vacances de printemps (avancée d'une semaine de départ en congés de la zone I) et pour l'année 1986-1987. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il envisage de retenir ces propositions particulièrement adaptées pour répondre dans les meilleures conditions aux intérêts de tous.

Enseignement secondaire (personnel)

78381. - 30 décembre 1985. - **M. Firmin Bédoussac** appelle l'attention de **M. le ministre de l'éducation nationale** sur l'éviction dont seraient victimes les conseillers d'orientation tant des conseils d'administration des établissements scolaires que des conseils de professeurs. Il lui demande de quelle manière il compte rétablir la motivation de cette catégorie de personnel qui se sent écartée de toute une partie de l'activité des établissements dont elle dépend.

*Enseignement secondaire
(centres d'information et d'orientation)*

78375. - 30 décembre 1985. - **M. Didier Chouat** appelle l'attention de **M. le ministre de l'éducation nationale** sur la situation des centres d'information et d'orientation. Les directeurs de centres d'information et d'orientation de l'académie de Rennes, réunis récemment, ont souhaité que les C.I.O. bénéficient d'un statut d'établissement public qui leur assure l'autonomie indispensable à une intervention efficace dans le cadre de leurs missions, et que soit défini un niveau de rattachement administratif et financier (département/région) le plus approprié aux missions et aux caractéristiques des centres. En conséquence, il lui demande de bien vouloir faire le point sur les projets actuellement envisagés en faveur des C.I.O.

Enseignement (personnel)

78383. - 30 décembre 1985. - **M. Yves Dollo** attire l'attention de **M. le ministre de l'éducation nationale** sur le régime des congés payés applicable aux maîtres auxiliaires de l'enseignement. Lorsque ces derniers demandent qu'il soit mis fin à leur fonction en cours d'année scolaire, ils ne perçoivent pas les indemnités de congés payés. Il lui demande s'il n'y aurait pas lieu de modifier cette disposition qui pénalise une catégorie de personnels déjà mal protégée.

Enseignement (rythmes et vacances scolaires)

78388. - 30 décembre 1985. - **M. Pierre Forgeas** attire l'attention de **M. le ministre de l'éducation nationale** sur l'étalement des vacances. En effet les propositions en matière de modification du calendrier scolaire viennent d'être rendues publiques. Les mesures proposées sont très positives en ce qui concerne l'alternance des périodes de classe et de vacances car elles témoignent du souci de mieux répondre au rythme biologique des enfants. Par contre, le projet « B » envisage la mise en place de deux zones de vacances (au lieu de trois actuellement). Cette disposition n'est pas de nature à favoriser l'étalement des vacances et va accroître les problèmes des gestionnaires d'équipements d'hébergement et de loisirs et des communes gérant des installations de sports d'hiver. De plus, il est prévu qu'une zone comprendra les académies de la région parisienne et l'autre le reste de la France. Cette proposition, si elle était adoptée, aurait des conséquences particulièrement néfastes dans les Pyrénées. En effet, les stations seraient saturées pendant deux semaines et pratiquement désertes la troisième semaine (vacances zone région parisienne). Il lui rappelle sa précédente question écrite dans laquelle il exprimait la nécessité d'adopter à l'actuelle zone 1, des académies situées en dehors de la région parisienne comme cela se faisait dans le passé. Ainsi les stations de sports d'hiver des Pyrénées connaîtraient une meilleure répartition dans leur fréquentation sans qu'une telle décision soit nuisible à l'intérêt des enfants.

Enseignement préscolaire et élémentaire (personnel)

78387. - 30 décembre 1985. - Les nouvelles conditions de recrutement dans les écoles normales d'instituteurs et l'élévation du niveau de formation des instituteurs rendent plus fréquente la possession par des instituteurs de diplômes d'enseignement supérieur de second ou de 3^e cycle (maîtrise, D.E.A., doctorat en médecine, diplôme d'ingénieur). **M. Jacques Guyard** demande à **M. le ministre de l'éducation nationale** comment il prévoit de prendre en compte, dans l'avancement de ces instituteurs et dans leur mutation ou leur titularisation sur poste stable, la possession de ces diplômes qui concourent à la qualité de l'enseignement des intéressés.

Enseignement secondaire (comités et conseils)

78408. - 30 décembre 1985. - **M. Charles Piastre** appelle l'attention de **M. le ministre de l'éducation nationale** sur la composition de la commission permanente du conseil de discipline dans les collèges et lycées, telle qu'elle est prévue dans le décret n° 85-924 du 30 août 1985. En effet, le conseiller principal d'éducation, et, dans les lycées d'enseignement professionnel, le chef de travaux ne sont pas prévus dans les membres. Or, leur rôle, tant au niveau pédagogique que de l'organisation interne, est primordial et leur présence augmenterait sans aucun doute l'efficacité de ces organismes intérieurs aux établissements. Il lui demande s'il est possible d'envisager cette modification qui pourrait devenir exécutoire dès l'année scolaire 1985-1986.